

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4795/2539

นาย สมควร นัทธิวัฒนาพงษ์
นาง พิศมัย ชัยกิจ

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 904

ป.วิ.พ. มาตรา 94, มาตรา 142, มาตรา 172

โจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาโดยมีมูลหนี้ที่ป. จะต้องชำระให้แก่โจทก์จริงโจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบจำเลยในฐานะทายาทป. ผู้ส่งจ่ายเช็คจึงต้องรับผิดชอบใช้ให้โจทก์แม้ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบว่าป. ส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวจะแตกต่างไปจากคำฟ้องที่ระบุว่าส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ค่าเช่าที่ดินไปบ้างก็เป็นเพียงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดของมูลหนี้ที่นำมาสู่การส่งจ่ายเช็คพิพาทเท่านั้นแต่ก็เป็นเหตุที่ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงโดยชอบเช่นเดียวกันทั้งโจทก์ก็ฟ้องโดยมุ่งประสงค์ให้จำเลยรับผิดชอบตามเช็คที่ป. เป็นผู้ส่งจ่ายเป็นสำคัญมิได้มุ่งให้รับผิดชอบในมูลหนี้ซื้อขายที่ดินโดยตรงจึงไม่ถึงกับทำให้คดีของโจทก์เสียไป

โจทก์ฟ้องว่า นายโปรง ชัยกิจ สามีจำเลยส่งจ่ายเช็คธนาคารมหานคร จำกัด สาขาจันทบุรี ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2534 จำนวนเงิน 200,000 บาท เพื่อชำระหนี้ค่าเช่าที่ดินทำเหมืองพลอยให้แก่โจทก์ ก่อนเช็คถึงกำหนดนายโปรงถึงแก่ความตายเมื่อเช็คพิพาทถึงกำหนดชำระโจทก์นำไปเรียกเก็บเงินจากธนาคารตามเช็ค ปรากฏว่า

ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโจทก์ติดตามทวงถามให้จำเลยในฐานะภรรยา และทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายโปรงชำระเงินตามเช็คให้แก่โจทก์ แต่จำเลย เพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน 200,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 200,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระ เสร็จสิ้นให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า นายโปรงส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อเป็นประกันในการซื้อที่ดินจาก นายลำไย สูงสกุล โดยเมื่อเดือนมกราคม 2533 นายลำไยกับพวกได้บอกขายที่ดินมือ เปลา เนื้อที่ 75 ไร่ให้นายโปรงในราคา 3,000,000 บาท โดยอ้างว่าเป็นที่ดินที่มี พลอยอยู่มากพร้อมที่จะทำเป็นเหมือง ในการตกลงซื้อขายกันนั้นได้ให้นายโปรงเข้า ตรวจสอบว่ามีประมาณแร่พลอยพอแก่การลงทุนหรือไม่ โดยมีข้อแม้ว่านายโปรงจะ ต้องจ่ายเงิน 300,000 บาท เป็นค่าตอบแทนในการที่เข้าค้นหาแร่พลอยพร้อมกับต้อง ส่งจ่ายเช็คจำนวน 200,000 บาท ไว้เป็นประกันหากตรวจค้นหาแร่หรือสายแร่พลอย ได้มูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ให้ถือว่ามิใช่แร่พลอยพอแก่การลงทุนจะต้องซื้อ ที่ดินดังกล่าวทั้งยอมให้นายลำไยนำเช็คไปขึ้นเงินได้ หากการตรวจค้นหาแร่พลอยไม่ พอแก่การลงทุนทำเหมืองนายลำไยจะต้องคืนเช็คให้แก่นายโปรงนายโปรงจึงส่งจ่าย เช็คพิพาทให้นายลำไย ต่อมาเมื่อนายโปรงเข้าทำการตรวจค้นหาสายแร่แล้วปรากฏ ว่ามิใช่แร่พลอยไม่เพียงพอต่อการลงทุน จึงได้แจ้งยกเลิกการซื้อขายที่ดินดังกล่าว พร้อมทั้งให้นายลำไยคืนเช็คพิพาทแก่นายโปรง แต่นายลำไยผิดผ่อนเรื่อยมาจน กระทั่งนายโปรงถึงแก่ความตายการที่โจทก์นำเช็คพิพาทมาฟ้องเป็นคดีนี้เป็นการ คบคิดฉ้อฉลระหว่างโจทก์กับนายลำไยโจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คโดยชอบ จึงไม่มีสิทธิที่จะ ฟ้องคดีนี้ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยในฐานะทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของนายโปรงตาม กฎหมายชำระเงิน 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน

ดังกล่าวนับแต่วันที่12 กันยายน 2534 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ฟ้องโจทก์ชอบด้วยกฎหมาย และที่จำเลยฎีกาต่อไปว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า นายโปรงส่งจ่ายเช็คพิพาทให้โจทก์เพื่อชำระหนี้ค่าเช่าที่ดิน แต่กลับนำสืบว่าเป็นการส่งจ่ายเช็คเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายที่ดินตามเอกสารหมายเลข จ.7เป็นการนำสืบนอกจากที่กล่าวในฟ้อง และสัญญาซื้อขายที่ดินดังกล่าวระบุแต่เพียงนายลำไย สูงสกุล เป็นผู้ซื้อที่ดินการที่โจทก์นำสืบพยานบุคคลว่านายโปรงเป็นผู้ร่วมซื้อที่ดินด้วยเป็นการนำสืบเปลี่ยนแปลงเอกสาร ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94 ทั้งพยานหลักฐานของจำเลยก็รับฟังได้ว่า โจทก์กับนายลำไยคบคิดกันฉ้อฉล จึงฟังได้ว่าโจทก์ไม่ใช่ผู้ทรงเช็คพิพาทโดยสุจริต และชอบด้วยกฎหมาย ข้อนี้โจทก์ฟ้องโดยยกข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาว่า โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาท จำเลยให้การว่า นายโปรงส่งจ่ายเช็คพิพาทให้นายลำไยไว้เป็นประกัน ระหว่างการตรวจค้นหาปริมาณแร่พลอย หากได้แร่พลอยไม่น้อยกว่า 500,000 บาท นายโปรงจะต้องซื้อที่ดินโดยยอมให้นำเช็คพิพาทไปขึ้นเงินได้ ปราบฏว่ามีแร่พลอยไม่เพียงพอต่อการลงทุน นายโปรงจึงยกเลิกการซื้อที่ดินและแจ้งให้นายลำไยคืนเช็คพิพาท นายลำไยไม่คืน โจทก์นำเช็คพิพาทมาฟ้องโดยโจทก์กับนายลำไยคบคิดกันฉ้อฉลจำเลย เห็นว่าเช็คพิพาทเป็นเช็คที่ส่งจ่ายให้ผู้ถือ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ถือจึงเป็นผู้ทรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 904 และตามคำให้การของจำเลยดังกล่าวจำเลยรับว่าโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คคงต่อสู้แต่เพียงว่า โจทก์กับนายลำไยคบคิดกันฉ้อฉลเท่านั้น จำเลยเป็นฝ่ายกล่าวอ้าง จำเลยมีหน้าที่นำสืบ ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 84 เห็นว่า โจทก์มีสัญญาเอกสารหมาย จ.7 และเช็คกับใบคืนเช็คเอกสารหมาย จ.3 และ จ.9 เป็นพยานสนับสนุน มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ส่วนจำเลยคงมีพยานบุคคลเบิกความลอย ๆ ไม่มีน้ำหนักน่าเชื่อถือ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์ได้รับเช็คพิพาทมาโดยมีมูลหนี้ที่นายโป่งจะต้องชำระให้แก่โจทก์จริง โจทก์จึงเป็นผู้ทรงเช็คพิพาทโดยชอบจำเลยในฐานะทายาทนายโป่งผู้ส่งจ่ายเช็คจึงต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้โจทก์ แม้ข้อเท็จจริงที่โจทก์นำสืบว่านายโป่งส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ตามสัญญาซื้อขายดังกล่าวจะแตกต่างไปจากคำฟ้องที่ระบุว่าส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้ค่าเช่าที่ดินไปบ้างก็เป็นเพียงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับรายละเอียดของมูลหนี้ที่นำมาสู่การส่งจ่ายเช็คพิพาทเท่านั้น แต่ก็เป็นเหตุที่ถือได้ว่าโจทก์เป็นผู้ทรงโดยชอบเช่นเดียวกัน ทั้งโจทก์ฟ้องโดยมุ่งประสงค์ให้จำเลยรับผิดชอบตามเช็คที่นายโป่งเป็นผู้ส่งจ่ายเป็นสำคัญมิได้มุ่งให้รับผิดชอบในมูลหนี้ซื้อขายที่ดินโดยตรงจึงไม่ถึงกับทำให้คดีของโจทก์เสียไป และไม่ใช้กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีเอกสารมาแสดง ที่โจทก์นำสืบว่านายโป่งร่วมซื้อที่ดินกับนายลำไยด้วยแม้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากสัญญาซื้อขายที่ดิน ก็ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 94

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-ปรีชา เฉลิมวณิชย์-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ